

0000404-65.2015.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEIFE ESCORCIO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA

Vistos.

O réu LEIFE ESCORCIO DE OLIVEIRA foi denunciado, processado e condenado como incurso no artigo 33, § 4º, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000404-65.2015.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000404-65.2015.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEIFE ESCORCIO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA

Vistos.

O réu LEIFE ESCORCIO DE OLIVEIRA foi denunciado, processado e condenado como incurso no artigo 33, § 4º, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº

11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 01(um) ano, 11(onze) meses e 10(dez) dias de reclusão, conforme v. Acórdão de fls.149/151.

Pois bem, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o quantum da pena imposta ao acusado corresponde ao prazo prescricional de 08(oito) anos que, conforme inteligência do artigo 115, primeira parte, do Código Penal, deve, no entanto, ser reduzido à metade (04 anos), eis que, à época dos fatos, LEIFE ESCORCIO era menor de 21(vinte e um) anos.

Com efeito, compulsando os autos, observo que entre a publicação da Sentença condenatória (09 de novembro de 2015 - cf. fls. 89/93) e a publicação do v. Acórdão (21 de setembro de 2020 - cf. fl. 153) - marcos interruptivos do prazo prescricional -, decorreu-se período superior a 04(quatro) anos, sobrevivendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade intercorrente.

Ante o exposto, considerando que, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a prescrição é matéria suscetível de ser alegada a qualquer tempo e, inclusive, de ofício pelo juiz, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de LEIFE ESCORCIO DE OLIVEIRA, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 115, ambos do Código Penal.

Por consequência, uma vez que a prescrição da pretensão punitiva extingue não só os efeitos penais primários, mas, da mesma maneira, os secundários, libero o valor apreendido nos autos (fls. 15/16), anteriormente declarado perdido em favor da União.

Assim, intime-se LEIFE ESCORCIO para que forneça seus dados bancários para fins de confecção de Mandado de Levantamento Eletrônico do valor apreendido, os quais deverão ser certificados pelo Sr. Oficial de Justiça.

Após, proceda a z. Serventia conforme previsto no Capítulo IX das NSCGJ - Dos Depósitos e Levantamentos Judiciais.

Servirá a presente, por cópia digitada, como Mandado e Ofício.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Oportunamente, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
P.R.I.C.

Tatui, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA